

審査請求の理由

はじめに

平成 21 年 7 月 8 日付で大越佐久寿氏に対して行われた「所得税の青色申告の承認取消し」処分（以下「本件取消処分」という）、平成 18 年から平成 20 年の所得税についての各更正処分（異議決定で一部取り消されたので、一部取消後の処分のこと。以下「本件更正処分」という）及び平成 18 年から平成 20 年の所得税の加算税賦課処分（異議決定で一部取り消されたので、一部取消後の賦課処分のこと。以下「本件賦課処分」という）の取消を求める。

本件取消処分が違法・不当で取り消されるべきものであれば、本件更正処分は理由を付記すべきところを付記していないため、それ自体で違法となるので、まず、本件取消処分が違法・不当であることを具体的に主張する。

なお、仮にこの主張が認められないとしても、本件更正処分は課税要件を充足しない違法なものであるので、本件更正処分が違法であることも予備的に主張する。

以下、できるだけわかりやすく本件各処分の違法性を主張・立証したい。

一 適法・正当の根拠を示していない異議決定書

周知のように、国税通則法は 84 条 5 項で「異議申立てについての決定で当該異議申立てに係る処分の全部又は一部を維持する場合における前項に規定する理由においては、その維持される処分を正当とする理由が明らかにされていなければならない」と規定し、請

求人が主張した処分の違法性や不当性に係わる論点について、適切に回答し「処分を正当とする理由」を示すことを要求している。

しかし、処分庁が平成 21 年 11 月 26 日付で下した異議決定書は、請求人が行った異議申立の主張に対して個々には全く対応しておらず、自己に都合の良い論点だけを取り出し都合の悪い主張には一切反論をせずに黙殺するという違法なものであった。しかも、処分庁の示した理由自体が明確な根拠も示さない不透明かつ不十分なものであって、権利救済制度における処分庁の異議決定書として国税通則法の要求を満たしているとは全く言えない杜撰なものであった。

このような異議決定書で、しかも、一部は取り消さざるを得ないことを認めてきたこと自体、処分庁には本件処分を維持する理由がないことを示している。

請求人は、この理由書で具体的に本件処分が不当であり、さらに違法であることを主張するが、処分庁は答弁書において、請求人の主張にきちんと対応させて主張しなければならないことをあらかじめ強調しておきたい。国税通則法は「答弁書には、審査請求の趣旨及び理由に対応して、原処分庁の主張を記載しなければならない」（93 条 2 項）と明記しているからである。したがって、処分庁が異議決定書と同じように対応的主張を怠る答弁書を提出してきた場合は、審判所はそのような対応を根拠に本件処分を取り消すことができ、また取り消さねばならない。

二 本件取消処分の不当性

（１）前提条件

まず、本件処分的前提となる請求人の事情は次のようなものであった。

1) 請求人は青色申告者であるが、租税特別措置法 25 条の 2 第 2 項の青色申告控除を受ける者ではなく、第 1 項の控除額 10 万円を受けていたものである。つまり、「これらの所得の金額に係る一切の取引の内容を詳細に記録している」(第 2 項)ことまで要求されていない青色申告者である。

2) そして備え付けるべき帳簿書類の記載内容等については、所得税法施行規則 55 条～59 条において仕訳帳や総勘定元帳などについて記載項目が列挙されている。その具体的な基準については昭和 42 年の大蔵省告示 112 号で大まかな基準が示されている(同告示は「おおむね」別表の定めるところ、と規定している)。

3) 不動産所得については、上記告示によれば、現金出納等に関する事項として「少額な取引又は保存している伝票、領収書等によりその内容を確認できる取引については、賃貸料、雑収入及びその他の入金並びに費用及びその他の出金に区分して、それぞれ日々の合計金額のみを一括して記載することができる」(第 2 欄)とされている。

このような記録がおおむね求められているに過ぎない。

4) 平成 12 年 7 月 3 日付事務運営指針(課所 4-17)「個人の青色申告の承認の取消しについて」により実務上の基準が示されている。

同基準によると、仮装・隠ぺいがあった場合であっても、一律に取り消すのではな

く

次のような場合には取り消さないとしている。

(4) (1)のイ又はロに該当する場合であっても、その年分前 7 年以内の各年分につき、次の要件のいずれをも満たし、かつ、今後適正な申告が期待できると認められるときは、青色申告の承認の取消しを見合わせる。

青色申告の承認の取消しを受けていないこと

既往の調査による不正事実に係る所得金額又は不正事実に係る純損失の金額（純損失が減少した部分の金額を含む。）が 500 万円に満たないこと

そうすると、請求人は、仮に仮装隠ぺいしていたとしても、上記の取消を見合わせるべき納税者であったことになる。ましてや、請求人は仮装隠ぺいも行っていない。

5) 平成 12 年 7 月 3 日付事務運営指針（課所 4 - 17）は帳簿の提示についても次のように定めている。

税務調査に当たり帳簿書類の提示を再三にわたり求めたにもかかわらず調査対象者が**正当な理由**なくその提示を拒否した場合には、同号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当することとなり、その提示がされなかった年分のうち最も古い年分以後の年分について、その承認を取り消す

請求人は、調査に際して要求された書面については、提示を拒否したことはなく、調査に際して即時に提出できなかったものがあるものの、後日誠実に提出してきている。

6) 前提条件の整理

以上の前提を整理すると、次のようになる。請求人は青色申告者であるが、「一切の取引の内容を詳細に記録している」ことまでは要求されていない、10万円の控除を受ける青色申告者であった。さらに、請求人は日々の細かい取引を行う業者ではなく、法人と協働して不動産収入を得ている者であり、しかも管理業務を有限会社大寿（以下「大寿」という）に委託しているので、金銭取引はほとんどなく、預金通帳や領収書などの書面を保存しておけば、一括して記帳・申告することが可能なものであり、従来そのような方法で適法に申告をしてきた者である。

また、処分庁が請求人に対して帳簿書類についてこれまで指示をしてきたこと、納税者がそれに従わなかったという事実があるわけでもない。

そうすると、本件処分は違法性を議論するまでもなく、青色取消の事務運営指針に反する不当なものであることは明らかである。行政不服審査制度の最大の存在意義はこのような不当な処分に対して救済を図ることであるから、本来であれば異議決定で救済すべきところ、千葉東税務署長の作成した異議決定書では、この点については全く触れずに、本件処分が適法だと記載しているだけである。

適法だという前に、なぜ本件処分が不当ではなく、正当なのか、事務運営指針にも反し

ていないのか、そのことを明確に立証する義務がある。答弁書ではこの点をまず誠実に答えるべきである。

三 本件取消処分の違法性

(1) 異議決定書の処分理由の誤り

請求人は各年分の確定申告集計表等にもとづき実額を申告してきており、本件更正処分においても申告した実額自体が誤っているとされているわけではない。異議決定書で処分理由として述べられていることは、次のことだけである。

当該集計表は、収入金額の内訳及び必要経費の勘定科目ごとの合計額の記載は認められるものの、現金取引の年月日、必要経費に係る取引ごとの事由出納先及び金額並びに日々の残高については何ら記載がなく、他に現金出納に関する事項を記載した帳簿の提示がなかったことからすれば、申立人は、各年分において、現金出納に関する事項を記載したいわゆる現金出納帳を備え付けていないものと認められます。(10枚目)

大寿社の第22期ないし25期の同勘定元帳によれば、……、大寿社は、本件各建物の賃貸料を現金により申立人に支払った旨記帳していることが認められますから、申立人は大寿社から支払われた賃貸料収入を現金で受け入れているのであって、申立人が現金出納帳に関する事項を記載すべきいわゆる現金出納帳を作成すべきことは明らかです。

(13 枚目)

要するに、狭義の現金出納帳がない、と主張しているだけである。

異議決定書ではそのことを裏付ける事実関係を列挙しているが、その中には実際の事実関係と異なるものが少なくない。例えば上記の記述の下の枠内の理由ではあたかも請求人が現金で受け取っているかのように書いてあり、その根拠に大寿社の記帳をあげているが、大寿社がそのような経理をしたのは個々の支出内容を具体的にわかりやすくするために現金勘定で記帳しただけであり、請求人への実際の支払いは口座から口座の振込みで行われていたのである。したがって、当然に請求人の通帳に記載されるもので、現金取引でない以上、現金出納帳に記載すべき事項でもないことになる。このことは調査過程でも説明してきたのであるから、調査において請求人の主張に耳を傾けていれば上記のような主張はできなかったはずである。

そのほかにも事実誤認として次の点も指摘しておきたい。

① (6)枚目(15)

「本多税理士は、……記帳はなくても足りると考えている旨申述したこと。」とあるが、代理人本多税理士がそのような発言をしたことはない。

② (9)枚目 19 行目

「また、本多税理士は、平成 21 年 4 月 17 日、…記帳はなくても足りると考えている旨申述しています。」とあるが、そのような趣旨の申述ではなく、所得を確定し、証左するに

足りる資料は備え、いつでも提示できる用意があるという申述をしたのであり、かつ、日時も平成 21 年 4 月 17 日ではなく、初回の調査時、平成 20 年 12 月 16 日である。

このようにいくつかの事実誤認に加えて、帳簿書類の範囲を著しく狭めて解釈している。すなわち、法は備え付けるべき帳簿書類の記載内容等について昭和 42 年の大蔵省告示 112 号で示しており、同告示は、不動産所得については、現金出納等に関する事項として「少額な取引又は保存している伝票、領収書等によりその内容を確認できる取引については、賃貸料、雑収入及びその他の入金並びに費用及びその他の出金に区分して、それぞれ日々の合計金額のみを一括して記載することができる」（第 2 欄）とし、しかも、このような記録をおおむね求めているに過ぎない。

請求人は、確かに固有の現金出納帳を備えてはいないが、それに代えて普通預金通帳の写し、家賃の収受帳、駐車場料金の収入集計表、経費の領収書綴り、固定資産税賦課表、借入金の返済予定表、農業所得の資料、税理士事務所で作成した集計表等の帳簿を常時備えており、請求人の所得を確定し、証左する資料は作成し、提示してきているのであり、請求人の不動産所得は、これらの書面からほぼ正確に把握できるものであったのである

さらに、帳簿書類というのは固有の現金出納帳のみを指すのではなく、これに代わる帳簿等で告示の要求する程度の記載事項をおおむね充足している場合には、青色申告者の帳簿書類の要件を充たすと解されている（福裁（法）平 12 第 39 号・平成 13 年 5 月 25 日裁決参照）。

そうすると、異議決定書の処分理由では処分を適法とする根拠とはならない。

(2) 更正処分理由のすり替え

本件更正処分通知書では「集計表や決算書を作成するための一覧表の提示の求めに対しても、やはり作成していない旨の理由で提示されませんでした」との理由も記載されていたが、なぜか異議決定書の理由からは消えている。このことは更正処分理由に誤りがあったということであろう。この点を答弁書で明確に回答されたい。

なお、提示拒否が処分理由になるのは、再三の提示要求にもかかわらず提示されないため、実額課税が不可能になるような場合である。本件取消処分にはそのような再三の要求をしたことも、その後の経緯も何ら記載されていなかった。事実は、調査時に要求されたものについては、翌年1月に請求人は提出しており、その他についても後日提出してきているのである。

以上のように、本件取消処分は誤った事実認識に基づいて行われ、帳簿概念を違法に狭く解釈・適用し、青色取消をする必要のない請求人に対して更正処分を行った。

その背景には、青色のままだと更正の理由を付記しなければならず、異動を間近にした処分担当者（担当者は千葉東税務署から処分後異動している）には理由を付記するだけの準備ができなかったからである。

四 請求人の申告額と行為計算否認

以上のように、本件取消処分自体が不当・違法なので、更正処分については、個々の内容に立ち入るまでもなく、理由付記を欠いた処分として違法になる。

以下では、万一、本件取消処分が違法・不当として取り消されなかった場合も想定し、その場合でも本件更正処分は所得税法の規定に反し、違法であることを予備的に主張しておきたい。

(1) 更正の処分理由

本件更正処分には理由が付されていなかったが、異議決定書でようやく所得税法 157 条の行為計算否認規定を適用したものであることが明らかとなった。

所得税法 157 条は「法人の行為又は計算で、これを容認した場合にはその株主等である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者（その法人の株主等である非居住者と当該特殊の関係のある居住者を含む。第 4 項において同じ。）の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められる」ことが要件となっている。

従って、本件更正処分の対象となった法人と請求人との取引が通常の第三者間ではあり得ない不合理な取引であり、所得税の負担を「不当に」減少させたものであることを処分庁は立証しなければならない。

(2) 適正管理料割合

少なくとも 157 条に基づいて行為計算を否認するのであれば、請求人らと類似の取引をしているケース等を具体的に示して、それらが請求人のケースと類似しているのか、処分庁が恣意的に対象を選定していることがないか、等の反証が可能なように主張をしていなければならない。ところが、異議決定書では、ただ適正管理料割合の数字を示すだけで

あり、その数字が適正なものかどうかを判断する資料も全く提示していない。これでは、全く反論のしようがない。法治国家における審査請求制度を無意味にするような異議決定しかできないと言うことは、処分庁が適切な法的判断を行うことなく、慌てて処分を行ったことを物語っている。

処分庁は少なくとも次のことを答弁書で明確に述べるべきである。

１）まず、本件適正管理料割合はどのような納税者と同族会社間の取引から算出されたのか、

２）それらの業者・会社間の取引が、本件請求人と大寿の取引と類似しているという根拠は何か

なお、請求人及び大寿との取引関係は通常管理委託関係と異なる特殊要因が多々ある

（１）請求人の不動産経営知識と「大寿」との関係

請求人は、昭和２年生まれの８２歳の高齢者である。不動産を所有してはいるが、不動産の賃貸経営についての専門的知識を有しておらず、大寿設立後は経営管理面について法人関係者に委ねてきた。しかも、本件処分の対象となっている４物件については、大寿の企画・提案により、大寿に建物を共有してもらい、大寿の管理の下で賃貸収入を上げている。もし、大寿の企画力がなければ、このような収入を得ることは全く不可能である。

大寿は佐久寿氏個人の仕事をすべて引き受け、その上、土地の選定、設計会社や建築会社の選定をはじめとして、建物の維持管理に係わる一切の業務を行っている。しかも、賃

貸物件の建築資金についても共同で負担していることから、不動産賃貸業自体を積極的にリードし、佐久寿氏の不動産所得を確保し、さらに増やすように努力してきた会社である。このような会社が佐久寿氏との特殊な関係での適正な管理料割合を処分庁は立証しなければならない。

なお、請求人と大寿の間の取引は、会社設立以後一貫しており、請求人及び大寿双方で適正に申告を行ってきた。大寿に思わぬ損失が発生し、ここ数年は大寿の所得金額が生じなくなっているが、それを奇貨として、請求人の所得を大寿に移転しているような事実は全くないことも付言しておく。

（２）「大寿」代表の陳述書

なお、「大寿」がどのような業務形態なのか、通常の賃貸管理業務とどう異なるかについては、「大寿」代表大越氏の陳述書（請求人１号証）も提出しておく。

この陳述書に記載されているような管理業務を行っている会社との取引関係からみて本件が「不当に」税負担を減少しているといえるのか、処分庁は具体的に立証しなければならない。

以上のように、請求人と大寿間の取引は第三者間の経済活動においても十分に合理性のある取引である。処分庁は、通常の第三者間でも行われうる合理性がある取引について、取引関係を十分に調査することなく、行為計算否認規定を適用して更正処分を行ったものであり、本件更正処分は行為計算否認規定の前提を欠いているものとして違法と言わざるをえない。

結語

以上のように、本件はまず取消処分が不当なものであり、不服審査でこそ救済すべきものであり、取消をすべきである。とりわけ、仮装の場合であっても慎重に扱っている承認取消を、仮装も行わず、書面についても誠実に指示に従って提出し、かつ、過年度において取り消されたこともない請求人に本件のような処分を行ったことは、極めて不当であり、青色のまま更正処分できない（処分理由を明記できない）事情があったために、あえてこのような処分をしたものと言わざるをえない。

さらに、本件取消処分は取消理由を欠いた違法なものでもある。したがって、本件更正処分については実体判断をするまでもないが、所得税法 157 条の実体法の要件も満たさない違法な処分であることも明らかであるから、本件各処分はすべて取り消すべきである。

（以上）